

RECURSO CÍVEL Nº 5102540-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: JORGE DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

SENTENÇA EXTINTIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. PARTE AUTORA QUE NA REALIDADE PRETENDE A CONCESSÃO DO ADICIONAL E NÃO APENAS A SUA MAJORAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO. Condene o recorrente em honorários de sucumbência em % sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva do § 3º do artigo 98 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5102540-32.2024.4.02.5101

510015331359 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5102540-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: JORGE DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de a parte autora não ter comprovado a realização de prévio requerimento administrativo.

Alega a parte recorrente que, no caso em questão, já se encontra em situação de insalubridade e seu pedido visa a revisão do percentual de insalubridade que a administração entendeu devido.

VOTO

O rito instituído pela Lei 10.259/01 tem por princípios motrizes a simplicidade e a celeridade. O sistema recursal dos Juizados é diferenciado e há previsão tão somente de recurso para as decisões que deferem medida cautelar, no curso do processo. Disposição esta que tem interpretação reiterada no sentido de que cabe recurso tanto em face das decisões que deferem como em face das que indeferem medida cautelar e/ou antecipação de tutela. Neste sentido, inclusive, veja-se o Enunciado nº 3, destas Turmas Recursais:

"Somente caberá Recurso de Decisão do deferimento ou indeferimento de liminar."

Excetuadas as mencionadas decisões, só será admitido recurso de sentença definitiva, art. 5º, da Lei nº 10.259/01.

Disposição esta que comporta apenas a exceção no tocante às decisões extintivas, sem apreciação de mérito que possam importar negativa de jurisdição, como por exemplo, incompetência, litispendência e etc. Neste sentido, enunciado 18 destas Turmas:

"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição".

Ressalvada a hipótese de negativa de jurisdição, não há recurso para as sentenças extintivas sem apreciação do mérito.

No caso em tela, entendo não existir negativa de jurisdição. Vejamos:

O pedido inicial é de majoração do adicional de insalubridade, na proporção de 20%, uma vez que a parte autora alega já receber o referido adicional no percentual médio (10%).

O juízo determinou a juntada de todos os documentos indispensáveis e necessários à judicialização de sua pretensão, de modo a demonstrar a configuração do conflito de interesses, em especial a juntada de prévio requerimento administrativo. Não tendo a parte autora juntado o documento solicitado, o juízo extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Pois bem.

Observa-se que, ao contrário do alegado pela parte autora, a mesma não recebe adicional de insalubridade, conforme comprova o contracheque juntado aos autos. Assim, não se trata de demanda em que se pleiteia apenas a majoração, mas o próprio recebimento do adicional em questão.

Destaco que, ao que se observa da inicial, não há nem mesmo documento que comprove a atividade exercida pela parte autora. Pois as fichas financeiras anexadas aos autos consignam ser a parte autora servidora do Ministério da Saúde, unidade pagadora Hopsital Federal do Andaraí, em exercício na Cordenação de Adminstração, sem nem mesmo consignação da função. Não sendo o manuscrito do evento 1 decl 10 suficiente para tal.

A extinção do juízo, portanto, não foi equivocada, posto que não se trata de mera matéria de direito mas também de fato, atinente a suas condições de trabalho o que, portanto, merece ser apreciado na via administrativa.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese no sentido da inexigibilidade de prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Administração for notório e reiteradamente contrário ao requerimento do segurado:

"Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

No caso em tela, não há que se falar em entendimento administrativo notório e reiteradamente contrário ao requerimento do segurado, já que avaliação devendo de análise de matéria de fato.

Nesse sentido, entendo que a sentença deve ser mantida, devendo o recurso não ser conhecido, diante da inexistência de negativa de jurisdição.

Gratuidade de justiça deferida (evento).

ISTO POSTO, voto no sentido de NÃO CONHECER DO RECURSO. Condene o recorrente em honorários de sucumbência em % sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva do § 3º do artigo 98 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem.

5102540-32.2024.4.02.5101

510015331358 .V5